

1002777-58.2019.8.26.0168
Classe: Ação Civil Pública
Assunto: Improbidade Administrativa
Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA
Comarca: Dracena
Foro: Foro de Dracena
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 23/11/2022

... funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzagliani Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35)
Portanto, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Dracena
Foro de Dracena
1ª Vara
Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002777-58.2019.8.26.0168 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1002777-58.2019.8.26.0168
Classe - Assunto
Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa
Requerente:
Prefeitura Municipal de Dracena
Requerido:
José Antonio Pedretti e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MUNICÍPIO DE DRACENA contra JOSÉ ANTÔNIO PEDRETTI, ARLINDO MIOLA, VENÂNCIA BATISTA MIOLA, LAÉRCIO DE FÁTIMO DIAS E ROZENEI BATISTA MIOLA DIAS, todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que, em 2013, o requerido José Antônio Pedretti adquiriu dois terrenos, de propriedade dos demais requeridos, por meio de desapropriação amigável com o objetivo de construir casas populares, no entanto, o Tribunal de Contas julgou irregulares os valores pagos pela desapropriação, já que estavam acima do praticado no mercado. Requer a indisponibilidade dos bens dos requeridos, no valor de R\$ 981.778,00 (novecentos e oitenta e um mil setecentos e setenta e oito reais) e, ao final, pugna pela procedência dos pedidos para que seja reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa pelos requeridos, por infração ao artigo 10 da Lei nº 8.429/92, requerendo a condenação nas sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, por terem praticado ato de improbidade definido pelo artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92. Com a inicial (fls. 01/37), vieram os documentos (fls. 38/733). Manifestação do Ministério Público (fls. 740/743). Decretada a indisponibilidade dos bens dos requeridos (fls. 744/747).

Notificados, os requeridos Arlindo, Venância, Laércio e Rozinei (fls. 776/791) apresentaram manifestação alegando que houve arquivamento do Inquérito Civil realizado pelo Ministério Público, bem como argumentam que os valores pagos nos terrenos estavam dentro do praticado no mercado local. Pugnaram pela rejeição da ação. Juntaram documentos (fls. 792/998).
No mesmo sentido, a manifestação do requerido José Antônio (fls. 1000/1021). Juntou documentos (fls. 1022/2025).
Manifestação da parte autora (fls. 2038/2062). Juntou documentos (fls. 2063/2081).
Manifestação do Ministério Público (fls. 2089/2094).
Recebimento da inicial (fls. 2095/2097).
Interposto agravos de instrumento (fls. 2115/2134), que foram improvidos (fls. 2719/2727 e 2742/2750).
Citados, os requeridos apresentaram contestação (fls. 2161/2183 e 2191/2192) requerendo a improcedência dos pedidos.
Certidões do Distribuidor (fls. 2414/2421).
Réplica (fls. 2433/2457).
Instadas a especificarem provas, os requeridos postularam pela produção de prova oral (fls. 2464/2465 e 2466/2469) enquanto o requerente pugnou pela realização de prova pericial (fls. 2470/2471).
O feito foi saneado, ocasião na qual foi deferida a produção de prova oral e pericial (fls. 2479/2480).
Em audiência, foram ouvidas quatro testemunhas (fls. 2533/2534).
Manifestação do Ministério Público (fls. 2756/2765).
Laudo Pericial (fls. 2803/2853), com manifestação das partes (fls. 2889, 2891/2897 e 2899/2904).
Indeferido o pedido de levantamento da indisponibilidade dos bens (fl. 2952), que foi interposto agravo, que foi provido (fls. 2986/2994).
Alegações finais (fls. 3053/3058, 3062/3070 e 3071/3072).
É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, importante registrar que, recentemente, o STF, no julgamento do RExtr com Agravo 843.989/PR (Tema 1199), proferiu a seguinte decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLo; 2) A norma benéfica da Lei nº 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. grifo nosso.

Assim, viável a aplicação da lei nova ao presente caso.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo à análise do mérito.

No mérito, os pedidos são improcedentes.

Trata-se de ação civil pública na qual o Município de Dracena imputa aos réus a prática de atos de improbidade administrativa, requerendo, por conseguinte, a

aplicação das respectivas sanções.

De prêmio, é importante destacar a novatio legis trazida pelo advento da Lei nº 14.230/2021, na qual o legislador trouxe significativas alterações na Lei nº 8.429/1992.

Com a nova redação, o artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/1992 passou a dispor:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...)”.

Portanto, para a configuração de atos de improbidade administrativa que causem dano ao erário é indispensável a comprovação do dolo do sujeito, bem como a comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres.

Ainda, a Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 1º, §2º, prevê que:

“Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

Destarte, para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, necessário se faz a comprovação da vontade livre e consciente do agente a fim de alcançar o resultado ilícito.

Pois bem. A atuação do administrador público deve ser pautada na observância de dois princípios basilares: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, dos quais ressaem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Tais princípios devem ser observados em todos os atos praticados pela administração pública.

A probidade administrativa relaciona-se com a moralidade administrativa, sendo as frases praticamente sinônimas. Com isso, para que elas existam, não basta somente a legalidade formal da atuação administrativa, com adstrita observância da Lei. Também é necessário observar os princípios éticos, de lealdade e boa-fé, com a correta Administração Pública.

Registro que “Improbidade administrativa, em linhas gerais, significa servir-se da função pública para angariar ou distribuir, em proveito pessoal ou para outrem, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer natureza, e por qualquer modo, com violação aos princípios e regras presidentes das atividades na Administração Pública, menosprezando os deveres do cargo e a relevância dos bens, direitos, interesses e valores confiados à sua guarda, inclusive por omissão, com ou sem prejuízo patrimonial. A partir desse comportamento, desejado ou fruto de incúria, desprezo, falta de precaução ou cuidado, revelam-se a nulidade do ato por infringência aos princípios e regras, explícitos ou implícitos, de boa administração e o desvio ético do agente público e do beneficiário ou partícipe, demonstrando a inabilitação moral do primeiro para o exercício da função pública.” (WALLACE PAIVA MARTINS JÚNIOR. Probidade Administrativa, ed. Saraiva, p. 11).

Conforme ensina José Afonso da Silva, a probidade administrativa consiste no dever de o “funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem.” (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p. 669).

Ainda, a improbidade administrativa pode ser definida como “a corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano) revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos

públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzaglini Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35)

Portanto, a responsabilização dos agentes públicos e de terceiros por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a vida do eventual infrator. De acordo com o sistema processual de distribuição do ônus da prova, cumpre ao autor demonstrar, de forma contundente, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o dolo consistente no enriquecimento ilícito dos requeridos, os prejuízos ao erário e a afronta aos princípios que regem a Administração Pública, em observância ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste diapasão, Humberto Theodoro Júnior leciona, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz" (...) "Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual". (...) Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova" (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 12ª ed., Ed. Forense, p. 419/420).

Dessa forma, o conjunto probatório deve apontar para a conduta do agente que revele a sua vontade livre e consciente em atingir o resultado vedado pela norma (art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92), à luz do contexto fático e não apenas da violação da lei, sob pena de se consagrar a responsabilidade objetiva em matéria de improbidade administrativa.

Feitas essas breves considerações, passo à análise dos fatos.

Extrai-se da inicial que, no ano de 2013, o requerido José Antônio adquiriu, por meio de desapropriação amigável, dois imóveis rurais de matrículas nº 1.020 e 1.801, ambos do CRI local, com o objetivo de construir casas populares em valor superior ao praticado no mercado local.

Com efeito, o imóvel de matrícula nº 1.020 do CRI local foi adquirido por R\$ 1.198.000,00 (um milhão cento e noventa e oito mil) e o imóvel de matrícula nº 1.801 do CRI local pelo importe de R\$ 1.071.230,00 (um milhão setenta e um mil e duzentos e trinta reais) (fl. 47).

Registre-se que referida aquisição ocorreu com base em laudos de avaliação dos imóveis (fls. 57/71 e 134/135, 253 e 282).

No entanto, o Tribunal de Contas do Estado entendeu que os preços de aquisição estavam acima do praticado no mercado (fls. 516/518) julgando irregular o valor pago pela desapropriação, argumentando que: "(...) Em que pesem os argumentos do responsável, o fato é que não há documentos aptos nos autos que possam comprovar a quantia despendida com a aquisição do aludido imóvel realmente está de acordo com os preços praticados pelo mercado à época dos fatos. Na realidade, a administração adotou metodologia própria para se aferir o preço de mercado, sem deixar de considerar o preço anteriormente pago pelo imóvel (...)" (fl. 517).

Instaurado inquérito civil (nº 14.0253.0001309/2014-7) (fls. 817/828) este foi arquivado sob os seguintes argumentos: "(...) Ao que se observa, então, não é possível salientar que foram pagos valores consideravelmente mais elevados que os

praticados no mercado, mesmo que realizarmos atualização monetária da época das desapropriações (...)" (fl. 827).

"(...) Portanto, se levarmos em consideração o valor médio do alqueire apurado nas perícias do CAEX (R\$ 493.400,00) e compararmos aos valores dos alqueires desapropriados (R\$ 259.993,73 e R\$ 232.475,84) podemos até afirmar que, foram pagos, nas desapropriações, valores menores dos que praticados no mercado, inexistindo, pois, razões para continuidade das investigações ou para impetração de ação civil pública (...)" (fl. 828).

Registre-se que o parecer técnico de fls. 1834/1983 realizado pelo CAEX e a perícia de fls. 2803/2853 não confirmam as conclusões do Tribunal de Contas. Ainda, da prova oral colhida em audiência, o informante JOSÉ NARCISO DA CONCEIÇÃO GESTEIRO fez a avaliação dos imóveis, objeto dos autos. Discorre acerca de questões políticas, bem como quais foram os requisitos utilizados para a realização da avaliação. Conta que a Prefeitura pagou pelo preço de mercado na época (fl. 2529). A testemunha EDSON AUGUSTO ANDRÉO conta que foi intimado pelo Ministério Público, na época, para realizar laudo pericial dos imóveis. A avaliação foi realizada em 2017 e a metodologia utilizada foi a de comparativo direto de dados de mercado, que utiliza o valor do momento da avaliação dos imóveis. Acredita que o valor de mercado à época da desapropriação estava aproximado. As imobiliárias estão aptas a fazer avaliações de valor de mercado. Relata que a região é propícia para instalação de loteamento (fl. 2528).

GISLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES aduz que o valor da terra no local é alto. Atualmente, o valor da terra está em 250 mil reais o alqueire. Na época, o valor da terra nua era em torno de 200 mil reais (fl. 2530).

JOSÉ BOTASSIN relata que o valor da época estava abaixo do valor de mercado (fl. 2531).

Também, no julgamento do agravo de instrumento nº 2135288-17.2022.8.26.0000, o Desembargador Relator Doutor Kleber Leyser de Aquino assim decidiu:

"Entretanto, contra a conclusão do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, prolatado em 06/11/2.018, pela existência de irregularidade na desapropriação amigável que ensejou a presente demanda, há anterior arquivamento (em 26/01/2.018) de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para apuração dos mesmos fatos (fls. 817/830 dos autos principais), e, ao menos em uma análise perfunctória das provas constantes nos autos, parece não ser possível asseverar a existência de superfaturamento nos valores pagos aos imóveis desapropriados, até porque o perito judicial não foi conclusivo a tal respeito" (fl. 2992).

Portanto, no caso dos autos, não se vislumbra o superfaturamento na aquisição dos imóveis, sendo que a aquisição se deu com base em laudos de imobiliárias locais que tinham conhecimento do valor de mercado à época.

Conforme bem apontado pelo Ministério Público não se deve levar em consideração o valor registrado na matrícula do imóvel, já que é de conhecimento público que, muitas vezes, referido valor não condiz com o valor real de venda.

Ademais, ainda que tenha ocorrido o superfaturamento, não se vislumbra a ocorrência de dolo nas condutas dos requeridos, bem como não foi comprovada a perda patrimonial.

Dessa forma, de uma análise atenta as provas amealhadas nos autos, não se vislumbra a ação ou omissão dolosa dos requeridos, não se adequando na hipótese prevista no artigo 10 e art. 11, ambos da Lei nº 8.429/92.

É assente nas Cortes Superiores que nem toda ilicitude é, por si só, ato de improbidade. Ficam de fora do conceito de ato ímprobo as meras irregularidades não revestidas do elemento subjetivo, a saber, do dolo genérico ou lato sensu, consubstanciado na consciência da ilicitude. Dessa forma, mesmo que se entenda que o administrador não tenha observado o procedimento mais adequado, tal situação não implica, necessariamente, no reconhecimento de improbidade administrativa, uma vez que a improbidade supõe um juízo sobre a honestidade do agente, o que demanda análise do aspecto subjetivo da conduta e implica punição do responsável.

Também é firme a jurisprudência do Col. STJ a esse respeito, no sentido de que "O ato ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a conduta antijurídica

fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela má-intenção do administrador, caracterizando a conduta dolosa; a aplicação das severas sanções previstas na Lei 8.429/92 é aceitável, e mesmo recomendável, para a punição do administrador desonesto (conduta dolosa) e não daquele que apenas foi inábil (conduta culposa)" (Resp 1186192/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 02/12/2013).

No mais, importante descrever trecho do voto da lavra do Desembargador Relator Leme Campos na Apelação nº 0000067-70.2012.8.26.0607: "Impende observar, não é qualquer violação à legalidade que importará ato de improbidade administrativa. Há necessidade de algo mais, que geralmente é a intenção de beneficiar-se ou a terceiro, ou produzir dano. Entendendo-se que a violação pura e simples a dispositivo legal acarretará o reconhecimento de ato ímprobo, levaria à ausência de infrações disciplinares legalmente previstas e banalizaria o emprego da Lei nº. 8.429/1992, que tem por principal finalidade punir o agente público desonesto." Assim, ausente a comprovação do dolo dos requeridos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ocorre que "o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, não o inábil", conforme o ensinamento de Mauro Roberto Gomes de Mattos ("O Limite da Improbidade Administrativa", 4ª. Ed., 2009, p.7).

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LICITAÇÃO - VÍCIOS E IRREGULARIDADES - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ILEGALIDADES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O dever de licitar está intimamente ligado ao dever de probidade. Licitação viciada ou licitação nenhuma induzem nulidade da contratação e contém em si mesma lesão aos princípios constitucionais da Administração, ainda que não cause prejuízo material ao erário. 2. A improbidade do art. 10 da Lei nº 8.429/92 depende da demonstração de prejuízo material ao erário, pois inadmissível a condenação ao ressarcimento de dano hipotético ou presumido. Dano material não demonstrado. Infração não caracterizada. 3. Ação civil pública fundada em improbidade administrativa. Contratação de serviços de transporte escolar. Falhas e irregularidades no procedimento licitatório. Direcionamento da licitação. Ilegalidade demonstrada. Serviços prestados e ausência de dano material. Prescrição com relação a corréu que exerceu cargo em comissão. Transcurso do lustro legal. Prescrição reconhecida. Sentença reformada. Desclassificação da infração (art. 11, caput, da Lei nº 8.439/92). Improcedência da ação com relação ao corréu Luciano em razão da prescrição. Pedido procedente, em parte. Recurso do corréu Luciano provido. Recursos dos demais corréus providos, em parte (TJSP; Apelação Cível 0010776-55.2008.8.26.0624; Relator (a): Décio Notarangel; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021). Grifo nosso.

Sendo assim, no caso concreto restou comprovado que não houve prejuízo ao erário, bem como não há comprovação de que os requeridos tenham agido com dolo.

Tem-se, portanto, que o Município não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. SUPERFATURAMENTO. Documentos acostados aos autos que não demonstram que o aumento de despesa apontado pelo Tribunal de Contas decorreu de desapropriação realizada para construção de unidade escolar. Procedimento da desapropriação e obrigações decorrentes que foram cumpridas no mesmo exercício financeiro. Valor apurado na perícia judicial para os imóveis que foi um pouco menor que o valor pago na desapropriação, de modo que não restou configurado lesão ao patrimônio público. Ministério Público que não logrou demonstrar a existência de superfaturamento na Desapropriação. Improbidade administrativa afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 00023431720108260584 SP 0002343-17.2010.8.26.0584, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 21/03/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2019).

Improbidade Administrativa - Alegação de superfaturamento no pagamento de indenização por desapropriação - Divergência das avaliações em razão de se considerar o imóvel urbano ou rural - Lei municipal que alterou o perímetro urbano não foi considerada nas avaliações trazidas pelo autor - Réus que diligenciaram junto às imobiliárias para trazer aos autos avaliações retificadas, considerando a alteração do período urbano - Falta de demonstração de dolo, culpa grave, má-fé, vantagem indevida dos agentes públicos ou dos terceiros proprietários do imóvel ou prejuízo ao erário - Sentença de procedência reformada - Recursos dos réus providos (TJ-SP - APL: 00080062320148260481 SP 0008006-23.2014.8.26.0481, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 11/04/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2017).

APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo pela qual requer a condenação dos réus nas sanções da lei de improbidade administrativa, em razão da contratação de escritório, sem prévio procedimento licitatório. Contrato destinado à prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica relativamente a assuntos previdenciários (INSS) fiscais e tributários - Receita Federal no Município de Paraíso - Sentença de parcial procedência para considerar que os réus não observaram os princípios da Administração Pública. 2. Apelações do Ministério Público do Estado de São Paulo e corréus - legalidade, entretanto, do ato de contratação do escritório de advogados cuja atuação especializada em área tributária ficou comprovada. Conjunto probatório que demonstrou inexigibilidade de licitação a contrário sensu dos arts. 13, V; e 25, II, da Lei nº 8.666/93 e da atual legislação em vigor. Sob duplo aspecto, tanto no tocante ao diploma revogado quanto sob a regra atual - não há conduta imputável aos acionados. 3. Demonstrada a inexistência de ilegalidade na contratação de serviço especializado de assessoria jurídica em matéria tributária, bem como a efetiva prestação de serviços jurídicos. Ausência de caracterização de dolo ou violação de princípios administrativos. Sentença reformada. Recursos dos réus providos, prejudicado o recurso do autor (TJSP; Apelação Cível 1000133-26.2016.8.26.0370; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Monte Azul Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022).

Ainda que assim não fosse, quanto ao disposto no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, vislumbra-se que, com a vigência da Lei nº 14.230/2021, a conduta prevista no inciso I, encontra-se revogada e a conduta imputada aos requeridos não se encontra em nenhum dos incisos previstos no art. 11 da supracitada lei que, registre-se, tornou-se de rol taxativo.

Assim sendo, ocorrendo novatio legis que beneficiem os requeridos, sua aplicação retroativa é medida que se impõe.

Portanto, ausente o elemento subjetivo do dolo e o prejuízo ao erário, a improcedência é medida que se impõe.

Consigno, por fim, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé por não vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Revogo a liminar de indisponibilidade de bens (fls. 744/747) com relação aos bens de José Antônio Pedretti, já que a indisponibilidade dos bens dos demais requeridos já foi levantada.

Sem condenação em custas, despesas ou honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA